CONTRAT DE TRAVAIL À DURÉE INDÉTERMINÉE

Statut cadre – Forfait annuel en jours

Convention collective nationale des bureaux d'études techniques (IDCC 1486)

Entre les soussignés

La société Atelier Numérique de l'Odet, société par actions simplifiée au capital de 80 000 euros, dont le siège social est situé 14 quai de l'Odet, 29000 Quimper, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Quimper, représentée par Madame Sophie Kerbrat, en sa qualité de présidente, dûment habilitée à l'effet des présentes, ci-après dénommée « l'Employeur » ou « la Société » ;

ET

Monsieur Julien Morvan, né le 9 avril 1993 à Lorient, de nationalité française, demeurant 6 impasse des Hortensias, 29900 Concarneau, numéro de sécurité sociale communiqué séparément, ci-après dénommé « le Salarié ».

Il a été convenu et arrêté ce qui suit.

Article 1 – Engagement

Le Salarié est engagé par la Société à compter du 2 novembre 2026, sous réserve des résultats de la visite d'information et de prévention prévue par la réglementation en vigueur. La déclaration préalable à l'embauche a été effectuée auprès de l'URSSAF de Bretagne.

Le Salarié déclare n'être lié à aucune autre entreprise par un contrat de travail ou une clause de non-concurrence l'empêchant d'exercer les fonctions qui lui sont confiées. Il s'engage à informer la Société de toute modification de sa situation personnelle ayant une incidence sur l'exécution du présent contrat, notamment tout changement d'adresse.

Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée. Il est régi par les dispositions du code du travail et par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite « Syntec », dont un exemplaire est tenu à la disposition du Salarié sur l'intranet de la Société.

Article 2 – Fonctions et classification

Le Salarié est engagé en qualité de développeur logiciel senior, statut cadre, position 2.2, coefficient 130 de la grille de classification de la convention collective applicable.

Dans le cadre de ses fonctions, le Salarié sera notamment chargé de concevoir, développer et maintenir les applications web et mobiles développées pour les clients de la Société, de participer aux choix d'architecture technique, de rédiger la documentation associée, d'assurer la revue du code produit par les autres membres de l'équipe et d'accompagner les développeurs juniors dans leur montée en compétences.

Cette énumération n'est pas limitative. Le Salarié s'engage à exécuter toute tâche se rattachant à sa qualification et correspondant aux besoins de la Société. Les fonctions pourront évoluer en fonction de l'organisation de la Société, sans que cette évolution constitue une modification du contrat de travail dès lors qu'elle reste conforme à la qualification du Salarié.

Le Salarié exercera ses fonctions sous l'autorité du directeur technique ou de toute autre personne qui pourrait lui être substituée, et se conformera aux instructions qui lui seront données.

Article 3 – Période d'essai

Le présent contrat ne deviendra définitif qu'à l'issue d'une période d'essai de quatre mois de travail effectif, durant laquelle chacune des parties pourra rompre le contrat dans les conditions prévues par les articles L. 1221-25 et L. 1221-26 du code du travail.

Cette période d'essai pourra être renouvelée une fois, pour une durée de quatre mois au plus, par accord écrit des parties intervenu avant l'expiration de la période initiale. Toute absence du Salarié pendant la période d'essai, quel qu'en soit le motif, prolongera celle-ci d'une durée égale.

En cas de rupture à l'initiative de l'Employeur, le Salarié sera prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures en deçà de huit jours de présence, quarante-huit heures entre huit jours et un mois de présence, deux semaines après un mois de présence et un mois après trois mois de présence. En cas de rupture à l'initiative du Salarié, celui-ci respectera un délai de prévenance de quarante-huit heures, ramené à vingt-quatre heures si sa durée de présence est inférieure à huit jours.

Article 4 – Lieu de travail et mobilité

Le Salarié exercera ses fonctions au siège de la Société, situé 14 quai de l'Odet à Quimper.

Compte tenu de la nature de ses fonctions, le Salarié pourra être amené à effectuer des déplacements ponctuels, en France ou à l'étranger, chez les clients de la Société ou sur les sites de ses partenaires. Ces déplacements, qui font partie intégrante des fonctions du Salarié, ne constituent pas une modification de son contrat de travail.

Le Salarié accepte par avance que son lieu de travail soit transféré dans tout établissement actuel ou futur de la Société situé sur le territoire de la France métropolitaine, en fonction des nécessités de l'organisation. Toute mutation sera notifiée au Salarié par écrit en respectant un délai de prévenance de quinze jours calendaires. Le refus du Salarié d'accepter cette mutation pourra être considéré comme une faute susceptible de justifier son licenciement.

Article 5 – Durée du travail

Compte tenu de son niveau de responsabilité et de l'autonomie dont il dispose dans l'organisation de son emploi du temps, le Salarié relève de la catégorie des cadres autonomes au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail. Il est en conséquence soumis à une convention de forfait annuel en jours, conformément à l'accord national du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail annexé à la convention collective applicable.

Le nombre de jours travaillés est fixé à deux cent dix-huit jours par année complète d'activité, journée de solidarité incluse, pour un salarié bénéficiant de l'intégralité de ses droits à congés payés. Le Salarié n'est pas soumis à la durée légale hebdomadaire du travail ni aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire. Il bénéficie en revanche d'un repos quotidien minimal de onze heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de trente-cinq heures consécutives.

Le Salarié déclare chaque mois, au moyen de l'outil de suivi mis à sa disposition, le nombre et la date des journées travaillées ainsi que la qualification des journées non travaillées. Un entretien annuel portant sur sa charge de travail, l'organisation du travail, l'articulation entre activité professionnelle et vie personnelle ainsi que sa rémunération sera organisé avec son responsable hiérarchique.

Le Salarié bénéficie d'un droit à la déconnexion. Il n'est pas tenu de répondre aux sollicitations professionnelles, courriels ou appels, en dehors de ses jours et horaires habituels de travail, pendant ses congés et ses périodes de repos.

Article 6 – Rémunération

En contrepartie de l'exécution de ses fonctions, le Salarié percevra une rémunération annuelle brute forfaitaire de quarante-quatre mille euros (44 000 €), versée en douze mensualités égales de 3 666,67 euros bruts. Cette rémunération est indépendante du nombre d'heures effectivement travaillées et rémunère l'ensemble des jours compris dans le forfait.

S'y ajoute une rémunération variable annuelle d'un montant cible de quatre mille euros bruts (4 000 €) pour une atteinte de cent pour cent des objectifs. Les objectifs, à la fois individuels et collectifs, sont fixés unilatéralement chaque année par la Société et communiqués au Salarié au cours du premier trimestre. La part variable est versée en mars de l'année suivante, sous réserve que le Salarié soit présent dans les effectifs à la date de versement et ne soit pas en période de préavis.

La rémunération fera l'objet d'un réexamen annuel à l'occasion de l'entretien professionnel, sans que ce réexamen implique une augmentation automatique.

Article 7 – Frais professionnels

Les frais professionnels engagés par le Salarié dans le cadre de ses fonctions, notamment à l'occasion de ses déplacements, lui seront remboursés sur présentation des justificatifs correspondants, conformément à la politique de remboursement des frais en vigueur au sein de la Société. Les demandes de remboursement doivent être transmises dans un délai de deux mois suivant la date de la dépense, faute de quoi elles ne seront plus prises en compte.

La Société prend en charge cinquante pour cent du prix des titres d'abonnement souscrits par le Salarié pour ses déplacements entre sa résidence habituelle et son lieu de travail au moyen de transports publics ou de services publics de location de vélos.

Article 8 – Télétravail

Le Salarié pourra exercer ses fonctions en télétravail à son domicile à raison de deux jours par semaine au maximum, dans les conditions définies par la charte de télétravail en vigueur au sein de la Société. Les jours de télétravail sont fixés d'un commun accord avec le responsable hiérarchique.

La Société met à la disposition du Salarié l'équipement informatique nécessaire et lui verse une allocation forfaitaire de télétravail de deux euros cinquante par jour télétravaillé, dans la limite de quarante euros par mois. La Société se réserve le droit de mettre fin au télétravail à tout moment, pour des raisons d'organisation, en respectant un délai de prévenance d'un mois.

Article 9 – Congés payés et absences

Le Salarié bénéficie des congés payés prévus par la loi et la convention collective, soit vingt-cinq jours ouvrés par année complète de travail. Les dates de congés sont fixées par la Société en tenant compte, dans la mesure du possible, des souhaits du Salarié et des nécessités du service. Le Salarié s'engage à poser au moins deux semaines consécutives de congés entre le 1er mai et le 31 octobre.

En cas d'absence pour maladie ou accident, le Salarié doit en informer la Société dans les vingt-quatre heures et lui faire parvenir, dans un délai de quarante-huit heures, un arrêt de travail justifiant son absence. Il bénéficie du maintien de salaire prévu par la convention collective, sous déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale et le régime de prévoyance.

Article 10 – Astreintes et interventions exceptionnelles

Le Salarié pourra être placé en période d'astreinte, au plus une semaine par mois, afin d'assurer la continuité des services hébergés pour le compte des clients de la Société. Pendant ces périodes, sans être sur son lieu de travail ni à la disposition permanente de l'Employeur, il doit être en mesure d'intervenir à distance dans un délai d'une heure. Le planning des astreintes est communiqué au moins quinze jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles.

Chaque semaine d'astreinte donne lieu au versement d'une indemnité forfaitaire brute de cent cinquante euros. Le temps d'intervention effectué pendant une astreinte est considéré comme du temps de travail effectif et donne lieu, au-delà d'une demi-journée cumulée, à l'attribution d'une demi-journée de repos à prendre dans le mois suivant.

Article 11 – Protection sociale et avantages

Le Salarié est affilié dès son entrée dans la Société au régime de retraite complémentaire Agirc-Arrco, au régime de prévoyance des cadres ainsi qu'au contrat collectif de complémentaire santé obligatoire souscrit par la Société, dont la cotisation est prise en charge à hauteur de soixante pour cent par l'Employeur.

Le Salarié bénéficie de titres-restaurant d'une valeur faciale de dix euros par jour travaillé, financés à hauteur de soixante pour cent par la Société. Il pourra également bénéficier de l'accord d'intéressement en vigueur au sein de la Société, selon les modalités prévues par cet accord.

Article 12 – Formation professionnelle et dédit-formation

La Société s'engage à favoriser le développement des compétences du Salarié, notamment par l'accès aux actions de formation prévues au plan de développement des compétences. Un entretien professionnel consacré aux perspectives d'évolution du Salarié est organisé tous les deux ans.

Dans l'hypothèse où la Société financerait au profit du Salarié une formation qualifiante d'un coût supérieur aux dépenses imposées par la loi ou la convention collective, notamment une certification technique délivrée par un éditeur de logiciels, les parties concluront préalablement un avenant précisant la nature, la date, la durée et le coût réel de la formation.

En cas de démission du Salarié dans les trois années suivant la fin de cette formation, celui-ci s'engage à rembourser à la Société l'intégralité des frais pédagogiques, des frais de déplacement et des salaires versés pendant la durée de la formation, sans dégressivité en fonction du temps écoulé depuis la fin de celle-ci.

Article 13 – Obligations professionnelles et confidentialité

Le Salarié s'engage à respecter les directives et instructions émanant de la direction, le règlement intérieur et la charte informatique de la Société, dont il reconnaît avoir pris connaissance.

Le Salarié est tenu à une obligation de discrétion et de confidentialité absolue concernant l'ensemble des informations dont il pourrait avoir connaissance dans l'exercice de ses fonctions, notamment les informations techniques, commerciales et financières relatives à la Société, à ses clients et à ses partenaires. Cette obligation demeure pendant toute la durée du contrat et se poursuit sans limitation de durée après la rupture de celui-ci, quelle qu'en soit la cause.

Article 14 – Exclusivité

Pendant toute la durée du présent contrat, le Salarié s'engage à consacrer l'exclusivité de son activité professionnelle à la Société. Il s'interdit d'exercer toute autre activité professionnelle, salariée ou non salariée, rémunérée ou bénévole, y compris en dehors de son temps de travail, sans l'autorisation préalable et écrite de la direction. Cette interdiction ne s'applique pas à la création ou à la reprise d'une entreprise pendant une durée d'un an, dans les conditions prévues par l'article L. 1222-5 du code du travail.

Article 15 – Propriété intellectuelle

Conformément à l'article L. 113-9 du code de la propriété intellectuelle, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par le Salarié dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions de la Société sont dévolus à la Société, qui est seule habilitée à les exercer.

Le Salarié cède en outre à la Société, à titre exclusif, l'ensemble des droits de propriété intellectuelle sur toutes les autres créations, inventions, dessins, textes ou méthodes qu'il pourrait réaliser pendant la durée du contrat, y compris en dehors de son temps et de son lieu de travail, que ces créations soient ou non liées à l'activité de la Société, et ce pour toute la durée de protection des droits et pour le monde entier, sans contrepartie financière supplémentaire, la rémunération prévue à l'article 6 incluant forfaitairement cette cession.

Article 16 – Non-concurrence

Compte tenu de la nature de ses fonctions et des informations stratégiques auxquelles il a accès, le Salarié s'interdit, en cas de rupture du contrat de travail pour quelque cause que ce soit, d'exercer directement ou indirectement une activité concurrente de celle de la Société, que ce soit pour son propre compte ou pour le compte d'une entreprise tierce.

Cette interdiction est limitée à une durée de vingt-quatre mois à compter de la cessation effective du contrat et s'applique sur l'ensemble du territoire français. Elle vise toute activité de conception ou de développement de logiciels, d'applications web ou mobiles et de conseil en systèmes d'information.

En contrepartie de cette obligation, le Salarié percevra, pendant toute la durée de l'interdiction, une indemnité mensuelle brute égale à dix pour cent de sa rémunération mensuelle brute moyenne des douze derniers mois.

La Société pourra libérer le Salarié de cette obligation ou en réduire la durée, à tout moment, y compris après la rupture du contrat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de violation de la présente clause, le Salarié sera redevable, de plein droit, d'une somme forfaitaire égale à douze mois de son dernier salaire brut, sans préjudice du droit de la Société de faire cesser l'activité concurrente et de réclamer réparation de l'intégralité de son préjudice.

Article 17 – Non-sollicitation

Pendant une durée de douze mois suivant la rupture du contrat, le Salarié s'interdit de solliciter, directement ou indirectement, les clients de la Société avec lesquels il a été en relation au cours des deux dernières années, ainsi que de débaucher ou tenter de débaucher tout salarié de la Société.

Article 18 – Matériel et outils

La Société met à la disposition du Salarié un ordinateur portable, un téléphone mobile et les accès nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Ce matériel reste la propriété de la Société et doit être restitué en bon état au plus tard le dernier jour de travail effectif. En cas de non-restitution ou de dégradation, la valeur résiduelle du matériel pourra être retenue sur le solde de tout compte du Salarié.

Article 19 – Rupture du contrat et préavis

Au-delà de la période d'essai, le présent contrat pourra être rompu à l'initiative de l'une ou l'autre des parties dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Sauf faute grave ou lourde, la durée du préavis est fixée à trois mois, conformément à la convention collective applicable aux cadres. Le préavis peut être réduit ou supprimé d'un commun accord entre les parties.

Pendant la période de préavis, le Salarié est autorisé à s'absenter pour rechercher un emploi dans la limite de six jours ouvrés par mois, fixés d'un commun accord ou, à défaut, alternativement au choix de l'une et l'autre des parties.

Article 20 – Outils numériques et réseaux sociaux

Les outils de messagerie et les comptes informatiques mis à la disposition du Salarié sont destinés à un usage professionnel. Un usage personnel raisonnable est toléré, à condition qu'il n'affecte ni la sécurité du système d'information ni l'exécution du travail. La Société peut, dans le respect de la charte informatique, accéder aux fichiers et messages non identifiés comme personnels.

Sur les réseaux sociaux et forums publics, le Salarié s'abstient de tenir des propos dénigrants à l'égard de la Société, de ses clients ou de ses salariés et de divulguer toute information confidentielle. Il s'engage à ne pas mentionner le nom des clients de la Société ni les projets sur lesquels il travaille sans autorisation préalable de la direction.

Article 21 – Données personnelles

La Société collecte et traite les données personnelles du Salarié nécessaires à la gestion du personnel, à la paie et au respect de ses obligations légales, conformément au règlement général sur la protection des données. Le Salarié dispose d'un droit d'accès, de rectification et d'effacement qu'il peut exercer auprès du délégué à la protection des données de la Société.

Article 22 – Dispositions finales

Le présent contrat annule et remplace tout accord antérieur, écrit ou verbal, ayant le même objet. Toute modification du présent contrat fera l'objet d'un avenant écrit signé par les deux parties.

Fait à Quimper, le 15 octobre 2026, en deux exemplaires originaux, dont un remis à chacune des parties.

Pour la Société : Sophie Kerbrat, présidente.

Le Salarié : Julien Morvan, signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé, bon pour accord ».